

1501261-52.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... HRV está provada pelo boletim de ocorrência do roubo antecedente (fls. 15 e 16).

O réu negou soubesse da procedência ilícita da motocicleta. Malgrado, admitiu tê-la recebido de um conhecido, em um baile funk, e a conduzido em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada da polícia.

Ademais, o fato objetivo apurado, narrado pelo PM Victor Hugo - e confirmado pela prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501261-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501261-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013540/2022 - 26º D.P. SACOMA, 22463474 - 26º D.P. SACOMA, 175/22/226 - 26º D.P. SACOMA, 2013540 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS GONCALVES BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

VINICIUS GONCALVES BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal porque, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 21h, na Rua Geovane da Conegliano, altura do nº 50, Sacomã, nesta cidade e comarca, conduziu, após ter recebido, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/PCX 150, de placa GEP5G87, de propriedade de José Domingos Júlio, sabendo se tratar de produto de crime.

Narra a denúncia ainda que, nas mesmas circunstâncias de dia, horário e local, VINICIUS GONCALVES BARBOSA conduziu a motocicleta HONDA/PCX 150, de placa GEP5G87, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano (fls. 107/109).

Recebida a denúncia (fls. 111), foi o réu citado (fls. 138). Apresentou resposta à acusação (fls. 143/149). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia (fls. 192/194).

A Defesa arguiu, preliminarmente, a necessidade de oferta de transação penal ou de proposta de suspensão condicional do processo. Sobre o mérito, pugnou a absolvição pelo crime de receptação, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas no mínimo legal, sua atenuação pela confissão e a menoridade, o regime prisional aberto e a concessão de "sursis" (fls. 187/191).

É o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente.

Incabíveis, na espécie, os benefícios dos artigos 77 e 89 da Lei 9.099/95, à medida que a denúncia descreve a prática de dois delitos distintos, cometidos em concurso material. Assim, em abstrato, as penas mínimas cominadas aos crimes pelos quais responde o acusado nunca permitiram a aplicação dos institutos despenalizadores aludidos.

Ao mérito.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 12/14), boletim de ocorrência de crime anterior (fls. 15 e 16) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17).

O réu calou na fase policial (fls. 08).

Em juízo, Vinicius alegou ter tomado emprestada a motocicleta apreendida de um conhecido, em um baile funk. Por isso estava sem capacete e vestia chinelos. Não atendeu ao primeiro sinal da polícia porque o local era ermo. Preferiu acelerar até um local movimentado, com medo de sofrer alguma sevícia. Não sabia que a motocicleta era produto de crime, alegou o acusado. Não soube esclarecer quem era o rapaz que lhe emprestou a moto. O conhecia "lá da comunidade". Por fim, admitiu não possuir carteira nacional de habilitação.

O PM Victor Hugo Oliveira de Almeida narrou que, na data do fato, em patrulhamento, avistaram o réu trafegando pelo contrafluxo em alta velocidade e sem capacete. Ele empreendeu fuga em alta velocidade, cruzando sinais vermelhos e realizando outras manobras perigosas. Não tinha carteira nacional de habilitação e nada disse sobre a origem da motocicleta.

O policial militar Fabio Prates Batista da Silva disse nada recordar dos fatos tratados na denúncia.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita do veículo Honda HRV está provada pelo boletim de ocorrência do roubo antecedente (fls. 15 e 16).

O réu negou soubesse da procedência ilícita da motocicleta. Malgrado, admitiu tê-la recebido de um conhecido, em um baile funk, e a conduzido em alta velocidade, desobedecendo ordem de parada da polícia.

Ademais, o fato objetivo apurado, narrado pelo PM Victor Hugo – e confirmado pela prova coligida ao auto de prisão em flagrante –, é o seguinte: o réu foi flagrado na condução de motocicleta roubada na semana anterior. Não usava capacete e vestia chinelos. Não bastasse, ao receber sinais sonoros e luminosos da polícia, ele tentou fuga em alta velocidade, cruzando faróis fechados e realizando manobras arriscadas.

Nesse contexto, é óbvio que o réu sabia da procedência ilícita do veículo. Quem alega ter recebido motocicleta em baile funk e a conduz em alta velocidade, realizando manobras arriscadíssimas, sem capacete, de chinelos, sem sequer possuir carteira nacional de habilitação, tudo para escapar da ação policial, incorre nos artigos 180, “caput”, do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é demais repetir que o roubo antecedente era recente, dera-se há uma semana, o que só reforça a certeza do dolo.

O cenário probatório é inequívoco.

Como se viu, está caracterizado também o crime de direção perigosa sem habilitação (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro).

Vinicius Gonçalves não possuía carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir (c.f. documentos de fls. 25 e 26). Assim, em sua fuga, realizou manobras perigosas em alta velocidade de atravessou faróis vermelhos. Causou, portanto, enorme risco ao sistema viário.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Estabelecem-se as penas-bases no piso mínimo, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, e de 6 meses de detenção, para o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na segunda fase, observa-se que o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime. As penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Na terceira fase, de rigor o concurso material: trata-se de crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas, e cometidos em momentos diversos, movidos por desígnios autônomos. Assim, tornam-se definitivas as penas em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa e 6 meses de detenção.

O regime prisional é aberto.

Presentes os requisitos legais, substituem-se as penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-lhe o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar VINICIUS GONCALVES BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 309 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa e 6 meses de detenção, em regime prisional aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA